

시 정 요 구

1. 제 목 : 강제집행을 위한 승계집행문 미신청

2. 소관부점 : ◆◆◆◆◆부

3. 내 용 :

□ 「민사집행법」 제28조 제1항에 따르면, 채무자 소유의 재산에 대하여 강제집행을 하기 위해서는 판결의 집행력 있는 정본이 있어야 하며,

○ 채권자가 변경된 경우에는 「민사집행법」 제31조 제1항에 따라 ‘채권 양도·양수 계약서’ 등을 지참하여 법원으로부터 승계집행문을 부여 받아 강제집행에 착수할 수 있음

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부는 △△△△. △. △△. □□캐피탈로부터 인수한 채권 관련, 2016. 5. 4. 공사 전산망에 등재된 발견재산 중 회수 가능금액이 있는 재산에 대하여 가압류 48건을 신청한 바,

○ 그 중 [표 1]과 같이 □□캐피탈 △△△△-△△△△(차주명 ○○○) 등 17개 채권은 양도기관에서 득한 판결의 집행력 있는 정본이 공사(아산서류센터)에 보관되어 있는 것으로 확인되므로,

- 이에 대한 승계집행문을 신속하게 부여받아 회수실익 있는 발견재산(회수가능액 합계 130백만 원)에 대한 강제집행 착수를

검토하여야 함에도, 가압류 결정을 득한 후 감사일 현재까지
승계집행문 신청을 하지 않고 있었음

[표 1] 양도기관에서 득한 집행정보 보유 현황

(단위 : 천 원)

금융기관명	연도	차주번호	차주명	집행정보 현황		발견재산 회수가능액
				법원	사건번호	

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 □□캐피탈 △△△△-△△△△(차주명 ○○○)
등 17개 채권과 관련된 양도기관 집행정보의 승계집행문을
부여받아 발견재산에 대한 강제집행을 실시하는 등으로 채권
130백만 원을 회수하도록 하고,
- 위 관련자 팀장 ○○○ 등 △명에게는 주의 촉구하시기 바람.
(시정)